

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 434/2535 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เถลิงอมฤต
นาย เกรียงไกร สิงห์เทพธิดา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177

ฟ้องเดิมของโจทก์เป็นเรื่องที่ขอให้บังคับจำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยักยกออกไป ส่วนจำเลยฟ้องแย้งอ้างว่าโจทก์ขู่บังคับให้จำเลยลาออกโดยมิชอบ ขอให้บังคับโจทก์จ่ายค่าจ้างสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย ดังนั้น ฟ้องเดิมเป็นคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานและฟ้องแย้งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิตามสัญญาจ้างแรงงานและตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แม้ว่าทั้งฟ้องเดิมและฟ้องแย้งจะเป็นคดีแรงงานก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงตลอดจนหลักฐานที่จะนำสืบเป็นคนละเรื่องคนละประเด็นแตกต่างกัน ไม่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกัน ฟ้องแย้งของจำเลยจึงไม่อาจรับไว้พิจารณารวมกับฟ้องเดิมของโจทก์ได้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างของโจทก์ ได้ยักยกทรัพย์สินของโจทก์ไปหลายรายการ โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาต่อศาลแขวงพระนครเหนือศาลได้สอบสวนมูลฟ้องและประทับรับฟ้องแล้ว คดีอยู่ในระหว่างพิจารณา เนื่องจากโจทก์ได้เรียกให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยักยกออกไปศาลแขวงพระนครเหนือได้สั่งให้โจทก์แยกฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจเพราะศาลดังกล่าวไม่มีอำนาจ

พิจารณาในทฤษฎีดังกล่าว โจทก์จึงฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ ขอให้จำเลยคืนหรือใช้
ราคาทรัพย์สินที่ยักยกออกไปรวมดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ทรัพย์สินของโจทก์ตามฟ้องไม่ได้สูญหายไป
โจทก์ขู่บังคับให้จำเลยลาออกโดยมิชอบ โจทก์จึงต้องจ่ายเงินเดือนที่ค้างและค่า
ชดเชยแก่จำเลย 180 วัน ตามกฎหมายขอให้ยกฟ้องโจทก์และให้โจทก์จ่ายเป็นเงิน
80,000 บาท แก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยลาออกจากงานโดยสมัครใจจึงไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าจ้างและค่าชดเชย ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งเกี่ยวกับฟ้องแย้งว่า ฟ้องแย้งของจำเลยไม่เกี่ยวกับ
ฟ้องเดิม เนื่องจากมูลฟ้องคดีนี้เป็นเรื่องกล่าวหาว่ายักยกทรัพย์สินเป็นมูลละเมิดหรือ
ยักยก ส่วนฟ้องแย้งมีมูลเหตุมาจากการเลิกจ้าง อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งศาลที่ให้รับ
ฟ้องแย้งของจำเลยไว้ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "อุทธรณ์ข้อ 2.2 ของจำเลยที่ว่า ฟ้องแย้ง
ของจำเลยกล่าวหาว่าโจทก์ประพฤติผิดหน้าที่นายจ้างโดยมิได้จ่ายค่าจ้าง สิ้นจ้าง
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยจึงเป็นคดีแรงงานที่มีมูลมาจากฟ้องเดิม
ฟ้องแย้งจึงชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับฟ้องแย้งเป็นคำสั่งที่ไม่ถูก
ต้อง เห็นว่า ตามฟ้องเดิมของโจทก์เป็นเรื่องที่ขอให้บังคับจำเลยคืนหรือใช้ราคา
ทรัพย์สินที่ยักยกออกไป ส่วนจำเลยฟ้องแย้งอ้างว่าโจทก์ขู่บังคับให้จำเลยลาออกโดยมิ
ชอบขอให้บังคับโจทก์จ่ายค่าจ้าง สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย
ดังนั้น ฟ้องเดิมเป็นคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน

และฟ้องแย้งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิตามสัญญาจ้างแรงงานและตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแม้ว่าทั้งฟ้องเดิมและฟ้องแย้งจะเป็นคดีแรงงานก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงตลอดจนหลักฐานที่จะนำสืบเป็นคุณละเรื่องคนละประเด็นแตกต่างกันไม่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกัน ฟ้องแย้งของจำเลยจึงไม่อาจรับไว้พิจารณารวมกับฟ้องเดิมของโจทก์ได้ ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับฟ้องแย้งนั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อุดม เฟื่องฟูง-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>